



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מס' 652/12

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

התובעים:

1. אלדד סינמן
 2. ענבל סינמן
 3. עופרה קורנר עבודי
 4. אדי עבודי
 5. רחל בן דוד
 6. משה בן דוד
 7. דפנה רות קצף שרון
 8. שרון חנניה
 9. ילנה זריצקי
 10. אלכסנדר זריצקי
 11. מרדכי הארוניאן
- כולם אצל אלדד סינמן
מרחוב מנחם בגין 8 רמת השרון

- נ ג ד -

הנתבעים:

1. יאיר שמריהו
 2. מרים שמריהו
- מרחוב עזרא 49 רמת השרון

ה ח ל ט ה

הצדדים הינם בעלי הדירות בבית ברחוב מנחם בגין 8 רמת השרון הבנוי על חלקה 42 בגוש 6862 (להלן: "הבית").

על פי כתב התביעה בוצע בבית פרוייקט של תוספת בניה בהסכמת כל בעלי הדירות, לרבות הנתבעים, אשר אף שילמו מקדמה על חשבון חלקם בעלויות. התובעים הסתמכו על הסכמת הנתבעים לביצוע הבניה והתחייבותם לשאת בהוצאות. אולם, הנתבעים לא שילמו את חלקם בעבודות, דבר שגרר הוצאות נוספות והתאמות נדרשות. החוב הנתבע עומד על סך של 121,515 ₪ נכון למועד הגשת התביעה.

לאחר שבחנתי את כתב התביעה הגעתי למסקנה כי אין למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בתובענה.

סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים נקבעה בסעיף 72 לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969 (להלן: "החוק") הקובע:

"72. (א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ה, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6נט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מס' 652/12

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.
(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוחכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.
(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר"

בתי המשפט נתנו פירוש דווקני לסעיף 72 המצוטט לעיל וקבעו כי אין להרחיב את פירושו.

כפי שנקבע בד"נ 20/73 שמוע נגד סדובסקי ואח' פ"ד כ"ח (1) עמ' 730 בעמ' 733 מפי מ"מ הנשיא זוסמן (כתוארו אז): "סעיף 72 לחוק המקרקעין...מרחיב אמנם את סמכותו של המפקח, היכול עכשיו לדון גם בתביעת נזיקין בעילה של הסגת גבול, ולענין זה נעשתה סמכותו מקבילה לזו של בית המשפט, אך... אין הוא רשאי לדון בתביעות נזיקין אחרות".

לחיזוק טיעון זה יש להוסיף כי הלכה פסוקה היא שגם עילות המטרד והיפר חובה חקוקה אינן בסמכותו של המפקח (ראה ע"א 664/71 עורקבי ואח' נגד נקר פ"מ ע"ח 130 וכן ע"א 458/69 שליט נגד גולדברג פ"ד כ"ד (1) 231).

העולה מכך הוא כי משרצה המחוקק להעניק למפקח סמכות לדון בעילה מסויימת, עשה זאת באופן מפורש ומכאן, כאשר עילות אחרות אינן מוגדרות במפורש בחוק המקרקעין, הן אינן בסמכותו של המפקח.

תקנה 78 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב – 2011, אמנם מחילה את תקנות סדר הדין האזרחי בשינויים המחוייבים על סדרי הדין בפני המפקח בכל ענין שלא נקבעה לגביו הוראה אחרת בחוק או בתקנות המקרקעין. אולם אין בכוחו של מחוקק המשנה אשר התקין את התקנה הנ"ל להעניק למפקח סמכות עניינית שלא ניתנה לו בחוק המקרקעין על ידי המחוקק הראשי.

התובענה דנן עניינה בהסכמה חוזית נטענת של הצדדים לביצוע עבודות בניה משותפות בבית. התובעים טוענים כי הנתבעים הפרו את אותה ההסכמה, עליה הם נסמכו, לפיה יממנו, גם הם, את ביצוע העבודות. המדובר, למעשה, בתובענה שעילתה מבוססת על דיני החוזים. הכרעה בתובענה תחייב, מגיה וביה, בחינה וקביעה בדבר קיומו או אי קיומו של חוזה ופרטיו, האם הופר על ידי הנתבעים והתרופות המתאימות, ככל שזה אכן הופר. בכל אלו אינני מוסמך לדון בהתאם להוראות הדין כאמור.

אף אם נרחיב את עילות התביעה האפשריות (לאור העובדה כי כתב התביעה לא נוסח על ידי עו"ד מטעם התובעים) ונראה את התביעה ככזו המבוססת על דיני הנזיקין, הרי שממילא אין המדובר בהקשר דנן בעילה שעניינה הסגת גבול, רק בה אני מוסמך לדון.

בהקשר דנן גם אין בידי סמכות בהתאם להוראות סימן 11 לפרק ו לחוק- סעיף 71 לחוק אינו מקנה סמכות למפקח לדון במחלוקת, בין בעלי דירות המבצעים יחדיו פעולות הרחבה, בנוגע לחלוקת עלויות הבניה בניהם או להשתתפות בעלויות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מס' 652/12

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

ויוודגש, אין המדובר במקרה דנן בתביעה כספית המבוססת על הוראות סעיף 58 לחוק. מאחר והמדובר בעלויות בגין עבודות בנייה חדשה (אגרות בניה, תשריטים, בניית מעטפת על פי היתר וכיוצ"ב) ברי כי אין המדובר בהוצאות ל"החזקה תקינה" המוגדרת כ- "שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה". בנסיבות דנן גם אין המדובר בסכסוך הנובע מזכויות או חובות בעלי הדירות על פי התקנון שאינו מסדיר כלל סוגיה של תשלום הוצאות להרחבת דירה.

לאור האמור לעיל אני קובע כי אינני מוסמך לדון בתובענה דנן.

בפסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי בת"א ע"י כב' השופטת חיות ב-ע"א 1730/99 ז.ה.ר. בע"מ ואח' נ. יום טוב בע"מ (לא פורסם) נקבע כי למפקח על רישום מקרקעין ישנה הסמכות להעביר תביעות לבית משפט השלום: "בנסיבות אלה, לא היה מקום לדחות (ע"י המפקח, א.ס.) את העתירה החילונית שהעלו המערערות והיה זה מן הראוי להעתר לה ולהעביר את התביעות שבנדון לבית משפט השלום המוסמך, על מנת שהמערערות תוכלנה להביא את תביעותיהן בפניו".

חיזוק לעמדות אלה נמצא במאמרה של כב' נשיאת בתי משפט השלום במחוז תל אביב - יפו, השופטת עדנה בקנשטיין, במאמרה "הלא יעבידנו עוד?", עלי משפט כרך ה' מרץ 2006 (תשס"ו), 7.

לאור האמור לעיל, ובהתאם להחלטה שניתנה בבית המשפט המחוזי בתל אביב ע"י כב' השופט ד"ר קלינג בת"א (ת"א) 1098/01 פיק נכסים בע"מ נגד נציגות הבית המשותף תק - מח 2002 (2) 3071, למפקח על רישום מקרקעין ישנה הסמכות בהתאם להוראות סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד - 1984, להעביר תביעה, שאינה בסמכותו, לבית המשפט המוסמך.

לאור האמור לעיל, ולאור היות הסמכות לדון בתובענה נתונה לבית משפט אחר, אני מורה, בהתאם לסעיף 79(א) הנ"ל, על העברת התביעה לדיון לבית-משפט השלום בתל אביב המוסמך עניינית לדון בתובענה.

מאחר והחלטתי זו ניתנה על יסוד כתב התביעה ועוד בטרם הוגש כתב הגנה מטעם הנתבעים, אין צו להוצאות.

ככל שיידרש תשלום אגרה בבית משפט השלום לצורך ניהול ההליך שם, אני מורה כי תושב לתובעים האגרה ששולמה בעת פתיחת ההליך דנן במלואה, לאחר המצאת אישור בדבר תשלום האגרה בבית המשפט כאמור.

המזכירות תשלח ההעתק ההחלטה לצדדים באמצעות דואר רשום עם אישור מסירה.

ניתנה בלישכתי בתאריך י"ד טבת תשע"ג, 27 דצמבר 2012, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב